

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 계약업무 처리 미흡

소 관 부 서 ★★★★★사업단

조 치 부 서 ★★★★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★★★★★사업단은 「계약업무규정」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 사업단 업무와 관련된 공사, 용역, 물품 구매에 관한 계약업무를 수행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

중소기업자간 경쟁입찰의 낙찰자 결정시에는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 위임을 받아 계약이행능력심사에 관하여 정하고 있는 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」 제3조제5항에 따라 입찰공고일 이후에 발생한 자료는 평가에서 제외해야 한다.

또한 「계약업무규정」 제15조에 따라 계약방법을 결정할 때에는 결재문서에 계약방법 결정사유, 관계법규 조문, 공고문 등을 포함하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★★★★★사업단은 **(*I*) 노후관 개량(*RR*) 관급자재(혼합골재 및 잡석 3차년도) 구매 계약의 입찰을 중소기업자간 경쟁입찰의 방식으로 2024년 5월 9일 공고하였다. 하지만 낙찰자 결정을 위한 계약이행능력심사 과정에서 배점 30점인 경영상태 평가 시, 입찰공고일 이후인 2024년 5월 13일이 등급평가일로 기재된 신용평가등급확인서를 바탕으로 평가를 완료하였다. 다만 본 구매계약의 낙찰자는 「중소기업기본법」에서 정하고 있는 소기업으로 「중소기업자간 경쟁제품 중 물품의 구매에 관한 계약이행능력심사 세부기준」에 따라 고시금액미만의 계약인 경우 소기업의 경영상태는 30점으로 평가하기에 낙찰자 결정에는 변동이 없음이 확인되었다.

또한 ♠♠댐계통 광역상수도 관로복선화사업 시설공사 강관 비파괴검사용역계약의 계약방법 결정에 관한 내부결재 시, 규정에서 정하고 있는 필수서류인 공고문을 포함하지 않아, 계약업무규정을 위반하였다.

관계부서 의견 ★★★★★★★사업단은 감사결과를 수용하며 특별한 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★★★★★★사업단장은 향후 계약업무규정 등 제 규정을 준수하여 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)